

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1466/2533	นางเกษร แก้วมณี (มะตะระ	โจทก์
	นางอัมพวัน เลิศศลารักษ์	จำเลย
	นางเกษร แก้วมณี โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า เนื่องด้วยโจทก์ได้รับความเดือดร้อนยากจนแสนสาหัสไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว โจทก์ขอที่จะได้รับชำระหนี้เอาจากจำเลยในคดีนี้เท่านั้น แต่จำเลยพยายามประวิงการชำระหนี้โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ทำให้โจทก์เสียหายเพิ่มมากขึ้น ขอศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาพิพากษาคดีนี้โดยเร็วด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนข้อที่โจทก์ขอว่าหากจำเลยไม่ชำระเงิน ให้จำเลยโอนสิทธิการเข้าคืนโจทก์นั้น ปราบฏจากคำเบิกความของโจทก์ว่า จำเลยได้โอนสิทธิการเข้าให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว และโจทก์ไม่ได้ฟ้องจำเลยกับบุคคลภายนอกให้เพิกถอนการโอน คำขอข้อนี้จึงให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 174)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 203)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(อำนาจ ค.ล.ย.ส.ช.)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ